

Nr. 287 Generalfeldmarschall Göring an den Reichsminister des Innern, den Reichswirtschaftsminister und die übrigen Reichsminister. 28. Dezember 1938

R 1501/5519, S. 343–345 Abschrift, Umdruck
Druck: IMT XXV, S. 132–134¹

Beginn:

Beginn:

[Entscheidungen Hitlers über die künftige Behandlung der Juden]

Schnellbrief! Geheim!

Der Führer hat auf meinen Vortrag² folgende Entscheidungen in der Judenfrage getroffen:

A.

I. Unterbringung der Juden.

- 1.
- a)

Der Mieterschutz für Juden ist generell nicht aufzuheben. Dagegen ist es erwünscht, in Einzelfällen nach Möglichkeit so zu verfahren, daß Juden in einem Haus zusammengelegt werden, soweit die Mietverhältnisse dies gestatten³.

¹ Weitere Abschrift s. R 2/9181, Bl. 18–21. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13190; II 2, Reg. Nr. 23527; II 3, Reg. Nr. 32344; WALK, Sonderrecht, Nr. III/93. Unkommentierte Nachdrucke in: UuF XII, Nr. 2753; MOMMSEN/WILLEMS, Herrschaftsalltag, S. 440 f.; SCHMID/SCHNEIDER/SOMMER, Juden I, S. 153–155; K. PÄTZOLD, Verfolgung, S. 169. Vgl. ESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 261, 264; GRÜNER, Wohlfahrt und Judenverfolgung, S. 166, 171. – Das Judenref. des SD kam in seinem instruktiven Lagebericht für 1938 gar zu dem Schluß, daß die Judenfrage in Dtl. mit diesem Jahr, „soweit sie auf dem Gesetzes- und Verordnungswege zu regeln ist, ihren Abschluß“ gefunden habe. Michael WILDT (Hg.), Die Judenpolitik des SD 1935 bis 1938. Eine Dokumentation, München 1995, Nr. 32.

² Zeitpunkt und nähere Umstände nicht ersichtlich. Durch RdErl. an die ORBeh. vom 14. 12. 1938 hatte Göring die Federführung in der Judenpolitik für sich beansprucht, wie folgt: „Zur Sicherstellung der notwendigen Einheitlichkeit in der Behandlung der Judenfrage, welche aufs stärkste die gesamten Wirtschaftsbelange berührt, bitte ich, alle Verordnungen und sonstigen wichtigen Anordnungen, durch die die Judenfrage berührt wird, mir vor ihrem Erlaß zuzuleiten und mein Einverständnis einzuholen. Alle zu Ihrem Dienstbereich gehörenden Dienststellen und Behörden bitte ich dahin zu unterrichten, daß jegliche selbständige Aktion in der Judenfrage zu unterbleiben hat.“ R 1501/5519, S. 281; PA, R 99299, unfol.; vgl. WALK Nr. III/73.

³ Bezieht sich auf die KabVorl. eines „Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden“, welche der RJuM am 21. 12. 1938 dem RMRk zur Verabschiedung im Umlaufweg zugesandt hatte; R 43 II/ 1172, Bl. 21–28. § 1 (1) lautete lapidar: „Juden genießen keinen Mieterschutz“, und § 2 (1): „Ein Mietvertrag kann, wenn nur ein Vertragsteil Jude ist, von dem anderen Teil jederzeit mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden, auch wenn der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder eine längere Kündigungsfrist vereinbart ist.“ War hingegen der Vermieter Jude, so sollte er einer jüd. Mietpartei nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde kündigen dürfen (§ 1 (2)) und kein Widerspruchsrecht gegen die Untervermietung an weitere Juden haben (§ 3). § 4 enthielt die Verpflichtung für jüd. Wohneigentümer und Mieter, „auf Verlangen der Gemeindebehörde Juden als Mieter oder Untermieter aufzunehmen“, § 5 einen Genehmigungsvorbehalt der Kommunen für die Wiedervermietung leerstehender oder freiwerdender Räume. – Einzelnen Juden war der Mieterschutz bereits gerichtlich aberkannt worden, die generelle Aufhebung sollte insoweit „Rechtssicherheit“ schaffen und wurde seit Nov. 1938 in der Presse als unmittelbar bevorstehend angekündigt; NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/III, Nrr. 3319, 3473, 3505, 3606. RIM Frick hatte das Gesetz den Landesinnen- und -wirtschaftsministern sowie den RegPräs. auf einer Tagung über Stand und Ziele der Judenpolitik am 16. 12. 1938 avisiert (Dok. Nr. 266 Anm. 9), aber zu seiner „maßvollen Handhabung“ ermahnt: Man müsse beachten, „daß 1. die Juden nicht obdachlos werden, 2. die im Eigentum von Juden stehenden Häuser, die zum Wohnen für Juden bestimmt werden, nicht in die Arierisierung einbezogen werden, 3. die ganze Regelung möglichst unauffällig durchgeführt wird und der Bevölkerung kein Anlaß zu Ausschreitungen gegeben wird, 4. die Bildung von Ghettos muß vermieden werden. Denn die Ghettos würden eine Überwachung der Juden in sicherheitspolizeilicher Hinsicht bedingen.“

– b)

Aus diesem Grunde ist die Arisierung des Hausbesitzes *an das Ende der Gesamtarisierung zu stellen*, d. h. es soll vorläufig nur dort der Hausbesitz arisiert werden, wo in Einzelfällen zwingende Gründe dafür vorliegen. Vordringlich ist die Arisierung der Betriebe und Geschäfte, des landwirtschaftlichen Grundbesitzes, der Forsten u. a.

– 2.

Die Benutzung von Schlafwagen und Speisewagen ist Juden zu untersagen. Andererseits sollen keine besonderen ludenabteile bereitgestellt werden. Ebensovienig darf ein Verbot für die Benutzung von Eisenbahnen, Straßenbahnen, Vorort-, Stadt- und Untergrundbahnen, Omnibussen und Schiffen ausgesprochen werden⁴.

– 3.

Der Judenbann⁵ soll nur für gewisse, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen usw. ausgesprochen werden. Dazu gehören solche Hotels und Gaststätten, in denen vor allem die Parteigenossen-schaft verkehrt (Beispiele: Hotel Kaiserhof, Berlin; Hotel Vierjahreszeiten, München; Hotel Deutscher Hof, Nürnberg; Hotel Drei Mohren, Augsburg etc.). Ferner kann der Judenbann für Badeanstalten, gewisse öffentliche Plätze, Badeorte usw. ausgesprochen werden. Medizinische Bäder können im Einzelfall, soweit ärztlich verordnet, von Juden gebraucht werden, aber nur derart, daß kein Anstoß erregt wird⁶.

II. Juden, die Beamte waren und pensioniert worden sind, ist die Pension nicht zu versagen. Es ist aber zu prüfen, ob diese Juden mit einem geringeren Ruhegehalt auskommen können⁷.

III. Die jüdische Fürsorge⁸ ist nicht zu arisieren oder aufzuheben, damit die Juden nicht der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen, sondern durch die jüdische Fürsorge betreut werden können⁹.

licher Hinsicht unmöglich machen. Bei verstreutem Wohnen der Juden in einzelnen Judenhäusern wird die Bevölkerung bei der Überwachung selbst mithelfen.“ Manuskript: R 1501/5519, S. 285–339, hier 317–319. Vgl. ESSNER S. 262–264. Nach der mit vorlieg. Erlaß mitgeteilten Entscheidung Hitlers wurde die KabVorl. zurückgezogen und am 6. 3. 1939 in revid. Fassung erneut vorgelegt; s. Folgeband.

⁴ Eine entspr. AnO erließ der RVM am 2. 3. 1939; s. WALK Nr. III/154.

⁵ Im Sinne der *PolizeiVO über das Auftreten der Juden in der Öffentlichkeit* vom 28. 11. 1938 (RGBl. I S. 1676), welche die Mittelbehörden ermächtigt hatte, den Juden räuml. oder zeitl. Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit in der Öffentlichkeit aufzuerlegen; OSTENDORF, Dokumentation, S. 233; WALK Nr. III/34; ESSNER S. 259 f. Heydrich hatte die VO über den Kopf Fricks hinweg erlassen; s. R 1501/5519, S. 246, 273. Zugleich mit ihrer Verkündung am 29. 11. erteilte die Sicherheitspolizei allen Juden für den „Tag der nation. Solidarität“ (3. Dez.) ein Ausgehverbot zwischen 12 und 24 Uhr, und am 3. 12. wurde den Berliner Juden das Betreten bestimmter Stadtbezirke sowie generell der Besuch von Badeanstalten, Schwimmbädern und Unterhaltungseinrichtungen verboten; WALK Nr. III/37, 43, 48. Daraufhin erwirkte der RIM einen Stoppbefehl von Hitler, der am 4. 12. durch Funkspruch allen Behörden bekanntgegeben wurde; s. PA, R 99299, unfol. Auch diesen Punkt hatte Frick in seiner Rede am 16. 12. (o. Anm. 3) berührt und ergänzt, Hitler wünsche, daß die Juden weiter in dt. Geschäften einkauften: „In diesen Zusammenhang gehört auch die Entscheidung des Führers, daß keinerlei Kenntlichmachung (Judenstern) vorgenommen werden darf. Der Führer hat diesen Vorschlag ausdrücklich mißbilligt und zwar aus folgenden Gründen:

– a)

Die Kennzeichnung würde es unmöglich machen, Ausschreitungen zu verhüten. Sie würde im Gegenteil nur zu neuen Ausschreitungen Veranlassung geben.

– b)

Die Kennzeichnung würde die Durchführung des Grundsatzes, daß die Juden in deutschen Geschäften kaufen sollen, erschweren oder unmöglich machen.“ R 1501/5519, S. 325–327.

⁶ Eine entspr. Handhabung ordneten RIM und RMVP durch gemeinsamen RdErl. vom 16. 6. 1939 (RMBliV S. 1291) an; s. WALK Nr. III/205.

⁷ Die 7. VO zum *ReichsbürgerG* vom 5. 12. 1938 (RGBl. I S. 1751) hatte den jüd. Ruhestandsbeamten, die als ehem Frontkämpfer bisher ihre vollen Dienstbezüge weitererhielten, ab Jan. 1939 nur noch das normale Ruhegehalt zugebilligt und die Pension der übrigen auf den Stand zum Zeitpunkt ihrer Entlassung reduziert und eingefroren. In der Tagung am 16. 12. (o. Anm. 3) kündigte Frick an: „Darüber hinaus sind gesetzliche Maßnahmen in Vorbereitung, durch die das Ruhegehalt *aller* jüdischen Ruhestandsbeamten voraussichtlich um ein Viertel gekürzt werden wird.“ R 1501/5519, S. 329. Zu eben diesem Zweck ordnete der RFM am 8. 3. 1939 dann für alle jüd. Pensionäre eine Neuberechnung der für die Höhe ihres Ruhegehalts maßgeblichen Dienstzeit an; WALK Nr. III/50, 163.

⁸ Nach Maßgabe der VO über die öffentl. Fürsorge der Juden vom 19. 11. 1938 (RGBl. I S. 1649, 1850); s. Dok. Nr. 185.

IV. Jüdische Patente sind Vermögenswerte und daher ebenfalls zu arisieren. (Ein ähnliches Verfahren ist im Weltkrieg seitens Amerika und anderer Staaten Deutschen gegenüber angewendet worden).

B.
Mischehen:

I. 1. *mit Kindern (Mischlinge I. Grades).*

– a)

Ist der Vater Deutscher, die Mutter Jüdin, so darf diese Familie in ihrer bisherigen Wohnung verbleiben¹⁰. Für diese Familien ist also hinsichtlich der Unterbringung kein Judenbann auszusprechen. Das Vermögen der jüdischen Mutter kann in solchen Fällen auf den deutschen Ehemann bzw. auf die Mischlinge übertragen werden.

– b)

Ist der Vater Jude und die Mutter Deutsche, so sind derartige Familien ebenfalls vorläufig nicht in jüdischen Vierteln unterzubringen, da die Kinder (Mischlinge I. Grades) später im Arbeitsdienst und in der Wehrmacht dienen müssen und nicht der jüdischen Agitation ausgesetzt werden sollen. Hinsichtlich des Vermögens ist vorläufig so zu verfahren, daß es auf die Kinder ganz oder teilweise übertragen werden kann.

2. *ohne Kinder:*

– a)

Ist der Ehemann Deutscher und die Frau Jüdin, so gilt das unter 1a) Gesagte sinngemäß.

– b)

Ist der Ehemann Jude, die Frau Deutsche, so ist bei diesen kinderlosen Ehen so zu verfahren, als ob es sich um reine Juden handelt. Vermögenswerte des Mannes können nicht auf die Ehefrau übertragen werden. Beide Ehegatten können in jüdischen Häusern oder Vierteln untergebracht werden. Vor allem aber sind beide Ehegatten bei der Auswanderung wie Juden zu behandeln, sobald die verstärkte Auswanderung in Gang gebracht ist.

II. Läßt sich die deutsche Ehefrau eines Juden scheiden, so tritt sie wieder in den deutschen Blutverband zurück, und alle Nachteile für sie fallen fort.

Ich habe die Willensmeinung des Führers in diesen Fragen klar eingeholt, damit sie nunmehr als einzige Richtlinie für das Verfahren zu gelten hat. Ich ersuche alle Reichs- und Landesbehörden, sich strikte an diese Willensmeinung zu halten.

Ich verlange, daß die Richtlinien, die vorstehend festgelegt worden sind, bis zu den untersten Stellen bekanntgegeben werden¹¹.

⁹ Frick hatte auf der Tagung vom 16. 12. 1938 (o. Anm. 3) eingeschränkt, die Leistungsfähigkeit der jüd. Fürsorge müsse sich erst erweisen: „Auf keinen Fall darf aber jetzt der jüdischen freien Wohlfahrtspflege allzuviel zugemutet werden, denn es besteht ein vordringliches Interesse daran, daß die jüdische freie Wohlfahrtspflege zur Förderung der Auswanderung leistungsfähig bleibt.“ Als Maxime gelte: „Bei allen Maßnahmen gegen die Juden muß so verfahren werden, daß die Juden immer noch etwas zu verlieren haben. Denn nur das wird die Juden von der Begehung gewisser Taten abhalten.“ R 1501/5519, S. 321.

¹⁰ Die KabVorl. des „Gesetzes über Mietverhältnisse mit Juden“ (o. Anm. 3) hatte in § 7 *Mischehen und Mischlinge* vorgesehen: „(1) Soweit die Anwendung [... des Gesetzes] davon abhängt, daß der Vermieter Jude ist, sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden, wenn nicht der Vermieter, aber sein Ehegatte Jude ist.“

(2) Räume, in denen ein Jude mit einem Ehegatten oder mit Abkömmlingen zusammenlebt, die nicht Juden sind, dürfen für die Unterbringung von Juden nicht in Anspruch genommen werden. Auf Mietverhältnisse über solche Räume finden die §§ 1 und 2 keine Anwendung.“

¹¹ Der RIM unterrichtete die nachgeordneten Behörden am 12. 1. 1939 durch Übersendung eines Abdrucks dieses Schreibens, geheim; R 1501/5519, S. 357–361. Der RAM gab es seiner Verwaltung mit geh. RdErl. vom 6. 1. 1939 bekannt; R 3901/20653, Bl. 8–10; R 3901/20715, Bl. 40 f.; vgl. HARLANDER, Heimstätte, S. 107 f.

Ich habe Abschrift an den Stellvertreter des Führers mit der Bitte zugesandt, dieses Schreiben auch den Parteistellen zuzusenden.

Göring

Zitierhinweis

Nr. 287 Generalfeldmarschall Göring an den Reichsminister des Innern, den Reichswirtschaftsminister und die übrigen Reichsminister. 28. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d287>